

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8508/2544

บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน
นาย อนุพลหรืออนุพล ศักดาวิรัช กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 572
ป.วิ.พ. มาตรา 138

แม้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 5 จะระบุไว้ว่า เมื่อจำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ให้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันพิพาทโอนไปยังจำเลยที่ 1 ทันที และโจทก์จะดำเนินการจดทะเบียนโอนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรายการสมุดคู่มือจดทะเบียนให้แก่จำเลยที่ 2 ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้ผิดนัดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเสียก่อน โดยเช็คที่ออกชำระหนี้ให้แก่โจทก์ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 4 ฉบับ โจทก์จึงได้ใช้สิทธิของตนเพื่อการบังคับชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 4 ซึ่งระบุว่า หากจำเลยทั้งสองผิดนัดงวดใด งวดหนึ่ง ให้ถือว่าจำเลยทั้งสองผิดนัดทั้งหมด และยินยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที โดยหักส่วนที่ชำระมาแล้วออกก่อนคงบังคับเอาเฉพาะส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินที่ค้างชำระ พร้อมทั้งยินยอมให้โจทก์กลับเข้าครอบครองรถยนต์คันที่เช่าซื้อได้ทันที นอกจากนี้แล้วข้อเท็จจริงตามทางพิเคราะห์ก็ปรากฏว่าหลังจากผิดนัดชำระหนี้แล้ว จำเลยทั้งสองได้ยินยอมให้โจทก์นำรถยนต์ดังกล่าวกลับคืนไปอยู่ในความครอบครองของโจทก์ด้วย ฉะนั้นเมื่อโจทก์ได้รับรถยนต์ซึ่งยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของตนกลับคืนมา

แล้วโจทก์จึงสามารถนำรถยนต์นั้นออกขายทอดตลาดและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ผู้ซื้อได้โดยไม่อาจถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 5 แต่อย่างใด โจทก์ได้นำรถยนต์ออกขายทอดตลาดและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ผู้ซื้อไป ซึ่งการขายและการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ดังกล่าวได้กระทำภายหลังที่จำเลยทั้งสองตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาแล้ว การกระทำของโจทก์ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นผลให้หนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความระงับไปดังที่จำเลยทั้งสองกล่าวอ้างเมื่อโจทก์ยังได้รับชำระหนี้ไม่ครบถ้วน โจทก์จึงบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ฐานผิดสัญญา ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้เช่าซื้อและจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันต่อมาโจทก์และจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจำเลยทั้งสองยอมชำระเงินจำนวน 4,081,983.46 บาท ตกลงชำระเป็นงวดรายเดือนรวม 28 เดือน เดือนละ 145,785.12 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของยอดหนี้ที่ค้างชำระในแต่ละงวด จำเลยทั้งสองจะส่งจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 28 ฉบับ ชำระหนี้ให้แก่โจทก์หากจำเลยทั้งสองผิดนัดยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที หากจำเลยทั้งสองผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดทั้งหมด ยอมให้โจทก์บังคับคดีในส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมทั้งยอมให้โจทก์กลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อได้ทันที เมื่อจำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้แก่โจทก์ครบถ้วนให้กรรมสิทธิ์รถยนต์ที่เช่าซื้อโอนไปยังจำเลยที่ 1 ทันทีศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม ต่อมาวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โจทก์ยื่นคำขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองโดยอ้างว่าจำเลยทั้งสองชำระค่าต่อภาษีรถยนต์ประจำปีและค่าประกันภัยรถยนต์ให้แก่

โจทก์เท่านั้น ส่วนเงินค่างวดตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น จำเลยทั้งสอง
ไม่ได้ชำระให้แก่โจทก์ โดยเช็คของธนาคารมหานครจำกัด สาขาถนนาวาที่จำเลยที่
2 สั่งจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
ทั้งหมด ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่า จำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้แก่โจทก์ 2 ครั้งคือเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2540 ชำระจำนวน 171,298 บาท และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2540
ชำระจำนวน 100,000 บาท ซึ่งเป็นการผิดสัญญาประนีประนอมยอมความแต่โจทก์ก็
ยอมรับเงินโดยไม่คัดค้าน ต่อมาโจทก์ถือว่า จำเลยทั้งสองผิดสัญญาประนีประนอม
ยอมความและกลับเข้าไปครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อ โจทก์ไม่ใช้สิทธิบังคับคดีเอา
หนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยหักเงินที่จำเลยทั้งสองชำระแล้ว กลับนำ
รถยนต์ที่เช่าซื้อไปขายให้บุคคลภายนอกและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ผู้ซื้อไปแล้ว
เป็นการยอมรับชำระหนี้เป็นอย่างอื่นแทนการชำระหนี้เงินเป็นการผิดสัญญา
ประนีประนอมยอมความ เพราะโจทก์มีหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่
จำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยทั้งสองชำระหนี้ครบถ้วน ปรากฏว่าการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่
เช่าซื้อให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นการพ้นวิสัย ถือว่าโจทก์มีเจตนาเลิกสัญญาประนีประนอม
ยอมความหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นอันระงับไป แม้โจทก์ขาย
รถยนต์ที่เช่าซื้อได้เงินไม่ครบจำนวนหนี้ที่โจทก์เรียกร้อง แต่ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความไม่ได้ระบุให้จำเลยทั้งสองต้องชดใช้เงินให้โจทก์อีก ทั้ง
จำเลยทั้งสองชำระค่าภาษีรถยนต์ประจำปีและค่าขึ้นศาลที่ศาลไม่สั่งคืนให้แก่โจทก์
แล้ว จำเลยทั้งสองจึงไม่มีหนี้สินที่จะชำระให้แก่โจทก์ขอให้ถอนการบังคับคดี

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า โจทก์นำรถยนต์ที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาดได้ราคา
2,829,000 บาท เมื่อนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวไปหักจากยอดหนี้
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยทั้งสองยังค้างชำระหนี้อีกประมาณ

1,300,000 บาท การที่โจทก์นำรถยนต์ออกขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นการบรรเทาความเสียหายของโจทก์และเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์หาได้กระทำความผิดสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ โจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ต่อมาผู้แทนโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 2 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยทั้งสองผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 4 ระบุว่า หากจำเลยทั้งสองผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่งยอมให้โจทก์กลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อได้ทันที ทั้งยังปรากฏว่าจำเลยทั้งสองยอมให้โจทก์นำรถยนต์กลับคืนไปโดยไม่คัดค้านกรณีเป็นเรื่องโจทก์ใช้สิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยชอบ และมีสิทธิบังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ การที่โจทก์ขายรถยนต์ที่เช่าซื้อได้เงินมาถือว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความบางส่วนแล้ว เมื่อยังไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิบังคับคดีในส่วนที่ยังขาดต่อไปได้ ไม่มีเหตุที่จะถอนการบังคับคดีให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการแรกว่า การที่โจทก์นำรถยนต์ที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาดและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ผู้ซื้อเป็นการกระทำความผิดสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่ ซึ่งในข้อนี้จำเลย

ทั้งสองอ้างว่า ตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 4 หากจำเลยทั้งสองผิดนัดชำระหนี้แก่โจทก์ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความในส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์ก็ให้สิทธิโจทก์เพียงกลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่เข้าซื้อได้ทันทีเท่านั้น โดยมีได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เห็นว่าแม้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 5 จะระบุไว้ว่า เมื่อจำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ให้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันพิพาทโอนไปยังจำเลยที่ 1 ทันที และโจทก์จะดำเนินการจดทะเบียนโอนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรายการสมุดคู่มือจดทะเบียนให้แก่จำเลยที่ 1 ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้ผิดนัดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเสียก่อนแล้ว โดยเช็คที่ออกชำระหนี้ให้แก่โจทก์ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 4 ฉบับ โจทก์จึงได้ใช้สิทธิของตนเพื่อการบังคับชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 4 ซึ่งระบุว่า หากจำเลยทั้งสองผิดนัดงดงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าจำเลยทั้งสองผิดนัดทั้งหมด และยินยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที โดยหักส่วนที่ชำระมาแล้วออกก่อน คงบังคับเอาเฉพาะส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินที่ค้างชำระพร้อมทั้งยินยอมให้โจทก์กลับเข้าครอบครองรถยนต์คันที่เข้าซื้อได้ทันที นอกจากนี้แล้วข้อเท็จจริงตามทางพิเคราะห์ก็ปรากฏว่าหลังจากผิดนัดชำระหนี้แล้วจำเลยทั้งสองได้ยินยอมให้โจทก์นำรถยนต์ดังกล่าวกลับคืนไปอยู่ในความครอบครองของโจทก์ด้วย ฉะนั้น เมื่อโจทก์ได้รับรถยนต์ซึ่งยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของตนกลับคืนมาแล้ว โจทก์จึงสามารถนำรถยนต์นั้นออกขายทอดตลาดและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ผู้ซื้อได้โดยไม่อาจถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 5 แต่อย่างใด

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการต่อไปมีว่า เห็นว่าตามสัญญาประนีประนอมยอมความระบุไปหรือไม่ เห็นว่า ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันนั้นย่อมทำให้การเรียกร้อง ซึ่งคู่กรณีมีอยู่ต่อกันตามมูลกรณีเดิมระบุสิ้นไปแล้วก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่คู่กรณีจะพึงเรียก

ร้องเอาจากกันได้ ในข้อนี้จำเลยทั้งสองฎีกาอ้างว่า การที่โจทก์ขายทอดตลาดรถยนต์ที่เช่าซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อไปย่อมเป็นการกระทำผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ เพราะหากจำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้วสิทธิของจำเลยที่ 1 ที่จะเรียกร้องให้โจทก์โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันดังกล่าวจึงเป็นการพ้นวิสัย ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความไม่เปิดช่องให้จำเลยที่ 1 ใช้สิทธิเรียกร้องต่อโจทก์ได้ จำเลยทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนครบถ้วนตามสัญญาหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความระงับไปแล้ว โจทก์ไม่อาจบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองได้นั้นเห็นว่า ตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 5 ซึ่งมีข้อความระบุว่า เมื่อจำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้แก่โจทก์ครบถ้วน ให้กรรมสิทธิ์รถยนต์ที่เช่าซื้อโอนไปยังจำเลยที่ 1 ทันทีนั้น ย่อมมีความหมายว่า จำเลยทั้งสองมิได้ผิดนัดและชำระหนี้ให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยทั้งสองผิดนัดชำระหนี้หลายงวดและไม่สามารถชำระหนี้ได้ครบถ้วน โจทก์จึงได้นำรถยนต์ออกขายทอดตลาดและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ผู้ซื้อไปซึ่งการขายและการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ดังกล่าวได้กระทำภายหลังที่จำเลยทั้งสองตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาแล้ว การกระทำของโจทก์ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นผลให้หนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความระงับไปดังที่จำเลยทั้งสองกล่าวอ้างเมื่อโจทก์ยังได้รับชำระหนี้ไม่ครบถ้วน โจทก์จึงบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองได้ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษายกคำร้องมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสองทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไพศาล เจริญวุฒิ-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล-สมชาย จุลนิติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ปกติเมื่อผู้เช่าซื้อผิดสัญญาจนผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อจะเรียกให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อที่ยังค้างอยู่อีกมิได้ คงเรียกได้เฉพาะค่าเสียหายเนื่องจากผิดสัญญา ได้แก่ค่าขาดประโยชน์เพราะผู้เช่าซื้อยังใช้ทรัพย์สินตลอดเวลาที่ครอบครองทรัพย์สินที่เช่าซื้ออยู่ ในกรณีที่ได้ทรัพย์สินคืนมาแล้วผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิได้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่นอกเหนือไปจากความเสียหายอันเกิดแต่การใช้ทรัพย์สินโดยชอบ แต่จะเรียกร้องให้ชดเชยราคาทรัพย์สินอีกมิได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3745/2526)กรณีที่หนังสือสัญญาเช่าซื้อระบุให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวแล้ว ข้อสัญญานั้นใช้บังคับได้ในฐานะเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าถือเป็นเบี้ยปรับ หากสูงเกินส่วนศาลมีอำนาจลดลงได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 615/2535 ที่ 709/2535และที่ 6473/2541) แต่การที่โจทก์จำเลยในคดีที่หมายเหตุนี้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยจำเลยยอมชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดแล้วยังยอมให้โจทก์กลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อด้วย ซึ่งเป็นการได้ทั้งรถและราคา ก็เป็นการตอบแทนกันกับการที่จำเลยจะได้รถยนต์คันพิพาทที่ตนผิดสัญญาเช่าซื้อไปแล้วเป็นกรรมสิทธิ์หากจำเลยชำระเงินงวดครบถ้วนโดยไม่ผิดนัดอีก ความตกลงเช่นนี้จะได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างไร เป็นเรื่องคู่สัญญาจะรักษาผลประโยชน์ของตนเอง เมื่อเป็นความสมัครใจของคู่สัญญาแล้ว สัญญาประนีประนอมยอมความก็หาเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2014/2506และที่ 3394/2527) ฉะนั้น ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ก็น่าจะชอบแล้ว ส่วนที่ใน

ชั้นบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความโจทก์นำรถยนต์ตามสัญญายอมไปขาย แล้วขอบังคับเอาจากจำเลยเฉพาะราคารถยนต์ที่ยังขาดอยู่นั้นไม่ปรากฏความตามสัญญายอม แต่เป็นประโยชน์แก่จำเลย จึงต้องให้เป็นไปตามนั้น 2. ตามที่เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3512/2542 วินิจฉัยว่า กรณีที่จำเลยผิดสัญญาเช่าซื้อแล้ว โจทก์จำเลยมาทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันนอกศาล โดยนำค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระมารวมกันแล้วให้จำเลยผ่อนชำระต่อไป เป็นเพียงสัญญารับสภาพหนี้และผ่อนชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อเดิมยังมีอยู่ นั้น ข้อเท็จจริงแตกต่างกับคดีที่หมายเหตุนี้เพราะสัญญายอมในคดีดังกล่าวไม่มีข้อความกล่าวถึงรถยนต์ที่เช่าซื้อไว้ ศาลฎีกาแปลว่าโจทก์จะยอมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่เช่าซื้อให้เมื่อจำเลยผ่อนชำระค่างวดครบถ้วนอันเป็นเงื่อนไขตามสัญญาเช่าซื้อเดิมแสดงว่าสัญญาเช่าซื้อเดิมยังไม่ระงับ สัญญาใหม่จึงมิใช่สัญญาประนีประนอมยอมความ แต่ในคดีที่หมายเหตุนี้คู่ความตกลงกันไว้ในสัญญายอมข้อ 5 ชัดเจนว่า เมื่อจำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้วให้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันพิพาทโอนไปยังจำเลยที่ 1 ทันที มิได้นำสัญญาเช่าซื้อเดิมมาใช้บังคับแต่อย่างใดที่ศาลฎีกาวินิจฉัยในคดีที่หมายเหตุนี้ว่าสัญญายอมในคดีนี้เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำให้การเรียกร้องซึ่งคู่กรณีมีต่อกันตามมูลกรณีเดิมระงับสิ้นไป แล้วก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จึงหาขัดแย้งกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3512/2542 ไม่ 3. ในสัญญาเช่าซื้อที่ผู้เช่าซื้อส่งจ่ายเช็คชำระเงินงวดให้ผู้ให้เช่าซื้อไว้ด้วยนั้น เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินงวดและผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาเกี่ยวกับเช็คชำระเงินงวดที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจะเป็นอย่างไรนั้น ย่อมแล้วแต่โจทก์ฟ้องบังคับตามสัญญาเช่าซื้อหรือให้ชำระเงินตามเช็ค ถ้าฟ้องบังคับตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระไม่ได้ และเรียกค่าเช่าซื้อหลังสัญญาเลิกแล้วก็ได้ โดยต้องให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 คือผู้ให้เช่าซื้อนอกจากเรียกทรัพย์ที่ให้เช่าซื้อคืนแล้วคง

เรียกได้เฉพาะค่าเสียหายตามที่กล่าวแล้วข้างต้น แต่ถ้าฟ้องบังคับให้ชำระเงินตามเช็ค ย่อมเรียกเงินงวดที่ค้างชำระตามเช็คฉบับที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้วได้ เพราะถือว่าเช็คฉบับนั้นเป็นค่าเช่าซื้อที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับชำระไว้แล้ว เป็นเช็คที่มีมูลหนี้และเรียกได้เต็มจำนวนเงินในเช็ค (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3915/2533 และที่ 1780/2542) อย่างไรก็ดี สำหรับกรณีที่สัญญาเช่าซื้อเลิกไปแล้วผู้ให้เช่าซื้อจะเรียกเงินงวดตามเช็คที่ลงวันที่หลังสัญญาเลิกแล้วหาได้ไม่เพราะมูลหนี้ระงับไปแล้ว ถือว่าเป็นเช็คไม่มีมูลหนี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8168/2544) ส่วนในคดีที่หมายเหตุนี้ศาลบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ มิใช่บังคับให้ชำระหนี้ตามเช็ค จึงไม่มีปัญหาถึงมูลหนี้ตามเช็ค สมบูรณ์ บุญภินนท์